AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF A PARTICIPATORY SHARE

dated 14 May 2014

Kesko Food Russia Holding Oy

and

Geshele Zhanna Ivanovna

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ

от 14 мая 2014 года

Кеско Фуд Раша Холдинг Ою

и

Гешеле Жанна Ивановна

AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF A PARTICIPATORY SHARE

This agreement for the sale and purchase of a participatory share ("**Agreement**") is made on 14 May 2014 in St. Petersburg between:

Kesko Food Russia Holding Oy, a legal entity established and acting under the laws of Finland, registered by National Board of Patents and Registration on 26 July 2007, Registration Number 2129204-9, located at: Satamakatu 3 Helsinki, Finland ("**Buyer**"), represented by citizen of Finland Laakso Klaus Mikael, passport №PZ 8649409, issued 04.11.2010 by the embassy of Finland in Saint-Petersburg, registered at the address: Russia, Saint-Petersburg, Beringa, 1, 109, date of birth 01.08.1961, acting on the basis of Power of Attorney dated 23.04.2014,

and

Geshele Zhanna Ivanovna, citizen of the Russian Federation, date of birth 04.06.1970, passport 41 02 No. 860239, issued on 25 January 2003 by Department of Internal Affairs of Kingiseppsky district of the Leningradskaya Oblast', department code 472-007, registered at 19 Tsentralnaya street, Veimarn station settlement, Kingiseppskiy district, Leningradskaya Oblast', the Russian Federation, ("**Purchaser**"),

(the Seller and the Purchaser are hereinafter jointly referred to as the "**Parties**", and each individually as a "**Party**").

WHEREAS

(A) The Seller owns a 50 per cent participatory share ("**Participatory Share**") having the nominal value of RUB 5,000 (five thousand) in the charter capital of Limited Liability Company Bonus, registered in the Russian Federation under the main state registration number (OGRN) 1024701426507, taxpayer individual number 4707015827, which charter capital is ten thousand (10,000) Rubles, and place of location is at: 67

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ

Настоящий договор купли-продажи доли («**Договор**») заключен 14 мая 2014 года в Санкт-Петербурге между:

«Кеско Фуд Раша Холдинг Ою», являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Финляндии, зарегистрированным Главным управлением патентов и регистрации 26.07.2007 года, регистрационный номер 2129204-9, место нахождения: Сатамакату, 3, Хельсинки, Финляндия («**Покупатель**»), в лице г-на Лааксо Клауса Микаэля, гражданина Финляндской Республики, паспорт гражданина Финляндии №PZ 8649409, выдан 04.11.2010г. Генеральным консульством Финляндии в г. Санкт-Петербург, зарегистрированного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.1, кв. 109, дата рождения 01.08.1961 г., действующего на основании Доверенности от 23.04.2014,

и

Гешеле Жанной Ивановной, гражданкой Российской Федерации, дата рождения 04.06.1970, паспорт серия 41 02 номер 860239, выдан ОВД Кингисеппского района Ленинградской области 25.01.2003 г., код подразделения 472-007, зарегистрированной по адресу: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п.ст. Веймарн, ул. Центральная, д.19 («**Продавец**»),

(далее Продавец и Покупатель вместе именуются «**Стороны**», а каждый в отдельности «**Сторона**»).

ПОСКОЛЬКУ

(A) Продавцу принадлежит доля в размере 50 процентов («**Доля**»), имеющая номинальную стоимость 5 000 (пять тысяч) рублей, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Бонус», зарегистрированного в Российской Федерации за ОГРН 1024701426507, ИНН 4707015827, уставный капитал – 10 000 (десять тысяч) рублей, с

Krikkovskoe highway, Kingisepp, Kingiseppsky district, Leningrad Region, 188480, the Russian Federation ("**Company**");

местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 67 (**Общество**»);

(B) The Seller has agreed to transfer the Participatory Share into the ownership of the Purchaser, and the Purchaser has agreed to accept from the Seller and pay for the Participatory Share on the terms and conditions set forth in this Agreement,

(B) Продавец согласился передать Долю в собственность Покупателю, а Покупатель согласился принять у Продавца и оплатить Долю в соответствии с условиями настоящего Договора,

The Parties have agreed as follows:

Стороны договорились о следующем:

1. SALE AND PURCHASE OF THE PARTICIPATORY SHARE

1. ПРОДАЖА И ПОКУПКА ДОЛИ

1.1 On the terms and conditions contained herein, the Seller shall sell, and the Purchaser shall purchase the Participatory Share. Pursuant to the Charter of the Company, no consent of the Company to this alienation of the Participatory Share is required.

1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель покупает Долю. На основании Устава Общества согласие Общества на отчуждение Доли не требуется.

1.2 Title of the Seller to the Participatory Share and its right to dispose thereof are confirmed by:

1.2 Право Продавца на Долю и полномочия Продавца на распоряжение Долей подтверждаются следующими документами:

- an extract from the Unified State Register of Legal Entities ("**EGRUL**") No. 95390B/2014 dated 25 April 2014;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц («**ЕГРЮЛ**») № 95390B/2014 от 25 апреля 2014 года;

- agreement on donation of share in charter capital dated 26 December 2005 between Geshele Viktor Eval'dovich and Geshele Zhanna Ivanovna;

- договором дарения доли в уставном капитале от 26 декабря 2005 г. между Гешеле Виктором Эвальдовичем и Гешеле Жанной Ивановной;

- agreement on donation of share in charter capital dated 20 April 2009 between Zapalatskaya Galina Yurievna and Geshele Zhanna Ivanovna;

- договором дарения доли в уставном капитале от 20 апреля 2009 г. между Запалатской Галиной Юрьевной и Гешеле Жанной Ивановной;

1.3 The Purchaser shall pay to the Seller the purchase price for the Participatory Share in the amount of EUR 1,155,000 (one million one hundred fifty five thousand) ("**Purchase Price**") within 10 business days from the date of notarization hereof, but in no case earlier than the date when the Purchaser receives a reconciliation act confirming absence of debts under the lease agreement indicated in subclause (c) clause 6.8 of this

1.3 В качестве покупной цены за Долю Покупатель уплатит Продавцу 1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч) евро («**Цена**») в течение 10 рабочих дней с даты нотариального удостоверения настоящего Договора, но в любом случае не ранее получения Покупателем акта сверки расчётов, подтверждающего отсутствие

Agreement.

задолженности по договору аренды, указанному в пп. (c) п. с настоящего Договора.

1.4 The Parties hereby confirm that as of the date of notarization hereof, the Purchaser has paid the Purchase Price to the Seller by transfer to the bank account of the Seller indicated in Article 12 of this Agreement.

1.4 Покупатель уплачивает Цену Продавцу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Договора.

1.5 The Parties hereby agree that bank commissions of the Seller's bank shall be paid by the Seller. Bank commissions of the Purchaser's bank shall be paid by Purchaser.

1.5 Стороны договорились, что все банковские комиссии банка Продавца уплачиваются Продавцом. Банковские комиссии банка Покупателя уплачиваются Покупателем.

2. TRANSFER OF THE PARTICIPATORY SHARE TO THE PURCHASER

2. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ПОКУПАТЕЛЮ

2.1 The Parties understand and acknowledge that the Participatory Share shall pass to the Purchaser upon notarization of the Agreement by a notary public. Therefore, the Parties have appeared together before the notary public to have this Agreement certified.

2.1 Стороны понимают и признают, что Доля переходит Покупателю с момента нотариального удостоверения настоящего Договора. В связи с вышеизложенным Стороны совместно явились к нотариусу для нотариального удостоверения настоящего Договора.

2.2 The Parties have agreed to sign this Agreement before the notary public specified in Article 10.3 hereof.

2.2 Стороны договорились подписать настоящий Договор в присутствии нотариуса, указанного в статье 10.3 настоящего Договора.

2.3 When this Agreement is notarized by the notary public, the Seller shall sign an application to the respective tax authorities of the Russian Federation on respective amendments as regards the Company to be made in EGRUL ("**Application**").

2.3 После нотариального удостоверения настоящего Договора Продавец подписывает заявление в соответствующий налоговый орган Российской Федерации о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в сведения об Обществе («**Заявление**»).

2.4 The notary public who will notarize this Agreement will, within three days after such notarization, send the Application signed by the Seller to the respective tax authorities of the Russian Federation, as well as send a copy of the Application to the Company within the same 3-day time period.

2.4 Нотариус, совершивший нотариальное удостоверение настоящего Договора, в течение трех дней после такого удостоверения направляет в соответствующий налоговый орган Российской Федерации подписанное Продавцом Заявление, а также направляет копию Заявления в Общество в указанный трехдневный срок.

3. DOCUMENTS TO BE PROVIDED BY THE PARTIES

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТОРОНАМИ

3.1 On the date of notarization of this Agreement the Purchaser and the Seller have provided evidence to each other, as well as to the notary public who notarizes this Agreement, that they have duly received all necessary corporate approvals to purchase and sell, respectively, the Participatory Share.

3.1 На день нотариального удостоверения настоящего Договора Продавец и Покупатель предоставили друг другу и нотариусу, удостоверяющему настоящий Договор, подтверждение того, что они надлежащим образом получили все необходимые одобрения купли-продажи Доли.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 The Seller undertakes to sell the Participatory Share to the Purchaser on the terms and conditions contained herein, to sign the Application, as well as to fulfill its other obligations under the Agreement.

4.1 Продавец обязуется продать Покупателю Долю в соответствии с условиями настоящего Договора, подписать Заявление, а также исполнить свои иные обязательства по настоящему Договору.

4.2 The Purchaser undertakes to purchase the Participatory Share from the Seller and pay the Purchase Price to the Seller’s bank account, as well as to fulfill its other obligations under the Agreement.

4.2 Покупатель обязуется купить у Продавца Долю и уплатить Продавцу Цену на его банковский счет, а также исполнить свои иные обязательства по настоящему Договору.

5. EFFECTIVE TERM OF THE AGREEMENT

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 This Agreement comes into effect upon its notarization by a notary public and shall remain in force until the Parties have discharged their obligations undertaken hereunder.

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

6.1 Each Party hereby represents and warrants to the other Party that its following representations and warranties are true and correct on the effective date of this Agreement.

6.1 Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что нижеследующие заверения и гарантии соответствующей Стороны являются действительными и верными на момент вступления настоящего Договора в силу.

6.2 Each Party hereby represents and warrants to the other Party that this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of the Party enforceable against the Party in accordance with its terms. Each Party has full legal capacity to enter into this Agreement and to discharge all obligations hereunder.

6.2 Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что настоящий Договор представляет собой законное и действительное обязательство Стороны, которое может быть принудительно исполнено в отношении Стороны согласно положениям, предусмотренным настоящим Договором. Каждая из Сторон обладает полной

правоспособностью на заключение настоящего Договора и исполнение всех установленных им обязательств.

6.3 The Seller represents and warrants to the Purchaser that the Seller is the sole lawful owner of the Participatory Share and has full power, capacity and authority to sell and transfer the Participatory Share. The Participatory Share comprises 50 (fifty) per cent in the charter capital of the Company.

6.3 Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что Продавец является единственным законным владельцем Доли и имеет все права и полномочия, необходимые для продажи и передачи прав на Долю. Доля представляет собой 50 (пятьдесят) процентов в уставном капитале Общества.

6.4 The Seller represents and warrants to the Purchaser that upon execution of this Agreement the Participatory Share has been paid in full and is neither sold, nor pledged, nor is under arrest or in dispute and is free of any encumbrances whatsoever, and that no other agreements are concluded with respect to the Participatory Share.

6.4 Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на момент заключения настоящего Договора Доля оплачена полностью, не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, свободна от каких-либо иных обременений и не является предметом какого-либо иного договора.

6.5 Each Party represents and warrants to the other Party that neither making this Agreement nor carrying out any legal actions contemplated hereby violate any requirement of law, court decision or any other limitation established by any state authority or court in relation to each Party.

6.5 Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что ни заключение настоящего Договора, ни совершение Стороной юридических действий в связи с настоящим Договором не нарушают каких-либо требований законодательства, судебного решения или иного ограничения, установленного любым органом государственной власти или судом в отношении каждой из Сторон.

6.6 The Purchaser represents and warrants to the Seller that neither making this Agreement nor carrying out any legal actions contemplated hereby (i) contravene the terms of the Charter or other internal documents of the Purchaser and (ii) contravene the terms of any agreement or licenses or permissions of the Purchaser.

6.6 Покупатель заверяет и гарантирует Продавцу, что ни заключение настоящего Договора, ни совершение Покупателем юридических действий в связи с настоящим Договором (i) не противоречат положениям Устава или иных внутренних документов Покупателя, и (ii) не противоречат условиям какого-либо соглашения, лицензии, разрешения Покупателя.

6.7 The Purchaser represents and warrants to the Seller that it is not in liquidation, reorganization or bankruptcy and there does not exist any reason that it would be subject to any such proceedings.

6.7 Покупатель заверяет и гарантирует Продавцу, что не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства и не существует каких-либо оснований для осуществления вышеуказанных процедур в её отношении.

6.8 The Seller represents and warrants to the Purchaser that as of the date of notarization hereof the following conditions are met with respect to the Company:

a. The Company is not in liquidation, reorganization or bankruptcy and there does not exist any reason that it would be subject to any such proceedings.

b. The Company owns a land plot with area 2,200 sq.m, cadastral No. 47:20:0902003:1, category of land – land of settlements, permitted use – for separate trading, public catering and amenity services facilities, located at Krikkovskoe highway, Kingisepp, Kingiseppsky urban settlement, Kingiseppsky municipal district, Leningrad Region, Russia.

c. The Company possesses a long-term lease title (lease period – until 10 December 2020) to a land plot with area 31,000 sq.m, cadastral No. 47:20:0902003:20, category of land – land of settlements, permitted use – for separate trading, public catering and amenity services facilities, located at Krikkovskoe highway, Kingisepp, Kingiseppsky urban settlement, Kingiseppsky municipal district, Leningrad Region, Russia, under lease agreement No. 03-05/3768 dated 20 December 2010. The lease agreement has not been terminated.

d. The Company's Director has not entered into any agreements with the Company, which would grant her any guarantees or compensations related to termination of employment, which would exceed minimal thresholds set forth by the Labour Code of the

6.8 Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату нотариального удостоверения настоящего Договора выполняются следующие условия в отношении Общества:

a. Общество не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства и не существует каких-либо оснований для осуществления вышеуказанных процедур в его отношении.

b. Обществу принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 2 200 кв.м, кадастровый номер 47:20:0902003:1, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, расположенный по адресу Ленинградская область, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, Крикковское шоссе.

c. Обществу принадлежит на праве долгосрочной аренды (срок аренды до 10 декабря 2020 года) земельный участок площадью 31 000 кв.м, кадастровый номер 47:20:0902003:20, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование - отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, расположенный по адресу Ленинградская область, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, по договору аренды № 03-05/3768 от 20 декабря 2010 года. Договор аренды не прекращён.

d. Директор Общества не заключал какие-либо соглашения с Обществом, предоставляющие Директору какие-либо гарантии или компенсации в связи с увольнением, превышающие минимальные пороги,

Russian Federation.

e. The Company has no overdue obligations towards any third parties, including obligations to pay taxes and levies.

6.9 The Parties agree that all representations and warranties provided by the Parties in this Agreement shall be deemed material conditions of this Agreement and hereby confirm that they have entered into this Agreement in complete reliance upon such representations and warranties being true, otherwise the Parties would not have concluded this Agreement or would have concluded this Agreement on different terms.

7. CONFIDENTIALITY

7.1 The Parties shall keep the contents of this Agreement confidential. Disclosure of the contents of this Agreement is possible solely in those cases when it is mandatory under the applicable legislation and only to the extent required by such legislation.

8. DISPUTE RESOLUTION

8.1 Any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with, this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the State Commercial (‘*Arbitrazhny*’) Court of St. Petersburg and Leningrad Region.

9. AMENDMENTS TO AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

9.1 Any amendments and/or supplements to this Agreement shall be deemed invalid, unless made in writing, signed by the Parties or their duly authorized representatives and certified by a notary public.

установленные Трудовым кодексом РФ.

е. У Общества отсутствуют просроченные обязательства в отношении каких-либо третьих лиц, включая обязательства по уплате налогов и сборов.

6.9 Стороны договорились, что все заверения и гарантии, представленные Сторонами в настоящем Договоре, являются существенными условиями настоящего Договора и настоящим подтверждают, что заключили настоящий Договор всецело полагаясь на верность таких заверений и гарантий, иначе Стороны бы договорились об ином или не заключали настоящий Договор.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Стороны обязуются не разглашать содержание настоящего Договора. Разглашение содержания настоящего Договора возможно исключительно в обязательных случаях, предусмотренных применимым законодательством, и только в установленном таким законодательством объеме.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Любой спор, разногласие или претензия из или в связи с настоящим Договором или его нарушением, расторжением или недействительностью подлежит разрешению Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1 Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если совершены в письменной форме, подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями и нотариально удостоверены.

10. MISCELLANEOUS

10.1 All notarization costs in connection with this Agreement shall be borne by the Parties in equal parts.

10.2 For the avoidance of any doubt, any payment under this Agreement shall be deemed made as of the date when it is debited from the payer's bank account.

10.3 This Agreement is made in three original counterparts in the Russian and the English languages, one counterpart for both the Seller and the Purchaser and the third one to be filed and stored with the records of a notary public Sergey Valentinovich Bitkin (license No. 174 of 31 March 1994) practicing at: 195027, Saint-Petersburg, Piskarevsky prospect, 2, bldg. 2, office 624. In the event of any discrepancies between the English and the Russian language versions of this Agreement, the Russian language version of this Agreement shall prevail.

10.4 This Agreement shall be governed by applicable legislation of the Russian Federation.

11. NOTICES

11.1 All notices and other communication required or permitted under this Agreement shall be made in writing in the English language, and shall be addressed to the addresses set forth below. For the purposes of this Article 11, "writing" shall not include faxes or e-mails.

11.2 If to the Seller:

Geshele Zhanna Ivanovna

19 Tsentralnaya street, Veimarn station settlement, Kingiseppskiy district, Leningradskaya Oblast', the Russian Federation

11.3 If to the Purchaser:

Kesko Food Russia Holding Oy

Attention: General Director

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Расходы на нотариальное удостоверение настоящего Договора Стороны несут в равных долях.

10.2 Во избежание сомнений, любой платеж по настоящему Договору считается совершенным на день списания такого платежа с банковского счёта плательщика.

10.3 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, являющихся оригиналами, на русском и английском языках, по одному для Продавца и Покупателя, а третий для хранения в делах нотариуса Биткина Сергея Валентиновича (лицензия № 174 от 31 марта 1994 года), практикующего по адресу: 195027, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, пом.624. В случае противоречий между текстами Договора на английском и русском языках, текст Договора на русском языке имеет преимущественную силу.

10.4 Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1 Все уведомления и иные сообщения, направляемые в связи с настоящим Договором, составляются в письменном виде на английском языке и направляются на адреса, указанные ниже. Для целей настоящей статьи 11 «в письменном виде» не включает отправку по факсу или электронной почте.

11.2 Продавцу:

Гешеле Жанна Ивановна

Россия, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п.ст. Веймарн, ул. Центральная, д.19

11.3 Покупателю:

Кеско Фуд Раша Холдинг Ою

Кому: Генеральному директору

Satamakatu 3, Helsinki, Finland

Сатамакату, 3, Хельсинки, Финляндия

12. BANK DETAILS OF THE PARTIES

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

SELLER

Account No. [**INSERT**]

In [**INSERT**]

Corr. acct [**INSERT**]

BIK [**INSERT**]

ПРОДАВЕЦ

Счёт № [**УКАЗАТЬ**]

В [**УКАЗАТЬ**]

Корр.счёт [**УКАЗАТЬ**]

БИК [**УКАЗАТЬ**]

PURCHASER

Account No. [**INSERT**]

In [**INSERT**]

Corr. acct [**INSERT**]

BIK [**INSERT**]

ПОКУПАТЕЛЬ

Счёт № [**УКАЗАТЬ**]

В [**УКАЗАТЬ**]

Корр.счёт [**УКАЗАТЬ**]

БИК [**УКАЗАТЬ**]

SIGNATURES OF THE PARTIES / ПОДПИСИ СТОРОН

SELLER / ПРОДАВЕЦ

GESHELE ZHANNA IVANOVNA / ГЕШЕЛЕ ЖАННА ИВАНОВНА

_____

PURCHASER / ПОКУПАТЕЛЬ

KESKO FOOD RUSSIA HOLDING OY / КЕСКО ФУД РАША ХОЛДИНГ ОЮ

_____

Klaus Mikael Laakso
Клаус Микаэль Лааксо

Seal / М.П.